

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 207/2531

นายมนตรี ชนาพรรณ กับพวก

โจทก์

นายเกษมสันต์ ธีรวงษ์จินดา

จำเลย

นายเกษมสันต์ ธีรวงษ์จินดา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
177

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
177 วรรคสอง จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 88,92 แผ่นที่ 3
และแผ่นที่ 2)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (อันดับ 87 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 69 ค.)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยได้ยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย
เพราะเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย จึงเห็นควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดย
ตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาทให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการ
ต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยได้ยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย
เพราะเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย จึงเห็นควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดย
ตีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาทให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการ
ต่อไป

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ